

1500309-10.2022.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/09/2022

... não merece reparos. 4.1. Do crime de tráfico de drogas - Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência - exasperação da pena em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado. 4.2 - Do crime de receptação - Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500309-10.2022.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 07 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500309-10.2022.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EDUARDO DA SILVA e outro

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de WILIAM MORAES MARTINS e LUCAS EDUARDO DA SILVA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia: "Consta do incluso INQUÉRITO POLICIAL que, no dia 22 de março de 2022, por volta das 00h30, na Rua Laura, 300, Casa - Vila Formosa, nesta Cidade e Comarca de Tupã/SP, WILIAM MORAES MARTINS, vulgo "Mudinho", qualificado às fls. 06, e LUCAS EDUARDO DA SILVA, qualificado a fl.08, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam consigo (defronte àquela casa) para posterior entrega a consumo de terceiros, 20 (vinte) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína, com peso líquido de 10,12 gramas (peso bruto 41,95 g) e 07 (sete) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína (crack), com peso líquido de 1,34 gramas (peso bruto 9,08g), bem assim, guardavam e tinham em depósito (no interior daquela casa), para posterior entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção bruta de cocaína (crack), com peso líquido de 40,85gramas (peso bruto 45,62 g), e 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 55,51 gramas (peso bruto 61,62g) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 15/16 e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 24/27 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica

e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que os denunciados resolveram praticar o crime de tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, as substâncias ilícitas eram adquiridas por eles de fornecedor não identificado, mantidas em poder deles, especialmente na casa de WILIAN, e, após, eram comercializadas ao consumo de terceiros.

Consta que, por ocasião dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina, ao passarem pelo local dos fatos, avistaram uma movimentação de pessoas, que empreenderam fuga ao notar a presença da viatura.

Contudo, os policiais militares conseguiram abordar os denunciados em frente a residência de WILIAN, observando que LUCAS arremessou algo para dentro do imóvel. Em revista pessoal, os agentes de segurança localizaram, no bolso da bermuda de WILIAN, a quantia em dinheiro de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) em notas de R\$ 100,00 (cem reais) e de R\$ 50,00 (Cinquenta reais). Em posse de LUCAS nada de ilícito foi encontrado.

Segue que ao verificarem o objeto arremessado por LUCAS, os policiais encontraram espalhados pelo chão, em frente à residência: 20 eppendorfs (pinos) de cocaína e 07 eppendorfs (pinos) contendo Crack.

Na sequência, após autorização da proprietária da residência (genitora de WILIAN), os policiais procederam buscas no imóvel, e encontraram no dormitório de WILIAN, uma sacola de plástico branco contendo 01 (uma) porção de cocaína, uma pedra bruta de Crack, 01 pote plástico de cor branca contendo substância esbranquiçada semelhante a cocaína; 01 balança de precisão; 560 eppendorfs (pinos) de cores azul e transparente vazios; bem como a quantia de R\$ 1.330,00 (mil trezentos e trinta e cinco reais) em notas diversas e um aparelho de telefone celular.

As drogas, os objetos/apetrechos, os aparelhos telefônicos, e a quantia em dinheiro foram apreendidos (cf. auto de exibição e apreensão de fl. 15/16).

As substâncias foram submetidas a exame pericial e revelou que se tratavam de COCAÍNA e COCAINA (crack) (fls. 24/27).

Não foi possível identificar a substância que estava acondicionada no frasco plástico (cf. 26).

Assim, diante da quantidade e a natureza das drogas apreendidas, somadas às circunstâncias da prisão, os valores e objetos encontrados, denotam que os entorpecentes seriam destinados a posterior entrega ao consumo de terceiros.”

Os réus foram presos em flagrante (fl. 01).

A prisão de WILIAN foi convertida em preventiva e foi concedida liberdade provisória a LUCAS (fls. 100/105).

A denúncia foi recebida em 14/06/2022 (fl. 249).

Devidamente citado, os réus apresentaram resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas, sendo, após, interrogado o réu (fls. 291/292).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 296/307).

A Defesa de LUCAS preliminarmente requereu o reconhecimento da nulidade probatória, haja vista a abordagem policial ilegal e a violação domiciliar. No mérito, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas (fls. 312/333).

A Defesa de WILIAM, preliminarmente requereu o reconhecimento da nulidade probatória, haja vista a abordagem policial ilegal e a violação domiciliar. No mérito, requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas (fls. 335/343).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa.

Alega que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu de forma não autorizada e, por conseguinte, a prova foi obtida por meio ilícito, violando o artigo 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, havendo assim nulidade do

flagrante e do processo. Contudo, razão não lhe assiste.

Contudo, não há nulidade na busca domiciliar, posto que houve consentimento para o acesso à residência, além de estar presente a justa causa, uma vez que havia drogas na residência.

No julgamento do HC 598.051 - SP, a Sexta Turma do STJ definiu que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.

Conforme prova oral, a genitora de William, proprietária da residência, autorizou a busca domiciliar, inclusive com gravação em vídeo.

Os depoimentos dos policiais devem prevalecer, pois não há elementos concretos que afastam a presunção de veracidade. A genitora franqueou o acesso.

Ademais, consoante artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Por sua vez, o artigo 240, §1º do CPP dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem. No Julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Com relação à perseguição, o artigo 290, §1º, alínea "b" do CPP dispõe que entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.

Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de domicílio, porque o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art.

5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que os indivíduos estavam em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, inciso I, e no artigo 303, ambos do CPP.

Os policiais visualizaram o réu Lucas dispensando drogas no portão da residência, além disso verificaram que havia mais drogas no interior do quarto do réu William.

Com relação à entrada no quintal, os policiais foram apreender as drogas dispensadas pelo réu, havendo justa causa para tanto.

Corroborando tal decisão, é neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJSP.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

INVOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/R0, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de

flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. 4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) - grifei

Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de violação de domicílio pelos policiais militares quando dos procedimentos que levaram à prisão em flagrante. Ilícitude probatória. Pedido de trancamento da ação penal. Desnecessidade da custódia cautelar. 1. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 2. O ingresso regular na casa alheia depende da existência de justa causa para a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas, sacrificando-se a garantia constitucional. 3. Ação policial que foi precedida de denúncia que apontava para um imóvel como ponto de tráfico de drogas. Indivíduo que, ao avistar, a viatura teria ingressado correndo para o interior da casa, Conduta que fornece, em exame sumário, um quadro de justa causa para o ingresso. Questões que demandam aprofundamento probatório no curso da ação penal de conhecimento. 4. Paciente que foi beneficiado com liminar concedida em sede de habeas corpus. Prisão preventiva revogada com a imposição de medidas cautelares alternativas. Registro de descumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno. Imposição da prisão preventiva que atendeu ao disposto no art. 312, par. primeiro do CPP. Periculum libertatis demonstrado. Insuficiência das medidas cautelares alternativas revelada. 5. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 21779035620218260000 SP 2177903-56.2021.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 03/09/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/09/2021) - grifei

Apelação. Tráfico de drogas e receptação. Recurso defensivo. Alegação de ilicitude das provas colhidas diante da violação de domicílio. Alegação de inexistência de situação de flagrância ou mesmo de ordem judicial autorizadora do ingresso na residência. Cerceamento de defesa. Produção de prova indeferida. Pleito absolutório por insuficiência probatória. 1. Ilícitude probatória não configurada. Policiais que ingressaram na residência após ter o acusado dispensado um tijolo de maconha no portão e corrido para dentro do imóvel. Configuração de suficiente justa causa quanto à situação de flagrante delito. Ingresso no domicílio que está amparado pelo permissivo constitucional. Preliminar de nulidade das provas que merece ser afastada. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento do pedido de produção de provas.

Inocorrência. Diligência irrelevante para o deslinde do feito. 3. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 4. Dosimetria da pena que não merece reparos. 4.1. Do crime de tráfico de drogas - Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência - exasperação da pena em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado. 4.2 - Do crime de receptação - Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência - exasperação da pena em 1/6. Causas de aumento ou diminuição da pena - inexistentes. 5. Concurso material de crimes. 6. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena aplicada que, por si só, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso. 7. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SP - APR: 15000249120218260559 SP 1500024-91.2021.8.26.0559, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 01/12/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2021) - grifei

Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (CPP, art. 302, I; art. 303), além do devido consentimento da proprietária da residência. Destarte, REJEITO esta preliminar.

Com relação à preliminar de nulidade probatória em razão da abordagem ilegal da polícia militar, razão não assiste à Defesa.

Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; colher qualquer elemento de convicção.

Ademais, dispõe o art. 244, do CPP que a busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

A permissão, portanto, para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiância devidamente justificada pelas circunstâncias do caso de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão da privacidade ou da intimidade do indivíduo. Atitude suspeita trata-se de percepção que, pela prática policial, se realiza tanto pela experiência que possuem na atividade, quanto por elementos não ostensivos, que, muitas vezes, obtêm da visualização do cenário indicado, tais como o local onde houve a abordagem (se é onde comumente ocorrem crimes) e comportamento do réu logo ao se deparar com os agentes.

No caso em tela, os policiais militares avistaram atividade suspeita de indivíduos que já são conhecidos do meio policial pela prática de tráfico de drogas, sendo que um deles dispensou objetos suspeitos, aparentemente drogas (depois foi obtida a confirmação).

Outrossim, o local é conhecido ponto de venda de drogas, os réus estavam mantendo contato com pessoas, em atitudes atípicas, bem como empreenderam fuga quando avistaram a viatura e demonstraram nervosismo com a presença dos policiais, o que motivou a abordagem.

O contexto evidenciado, por si só, já bastaria para afastar a apontada ilegalidade. Acrescento, ainda, outro argumento: não há qualquer indício de dissenso (ausência

de consentimento) para com a revista dos policiais aos acusados, nem alegação de violência policial.

Conclui-se, portanto, pela inexistência de mácula na prova. Por conseguinte, incontestado que os réus estavam portando drogas para comercialização. A palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do art. 202 do CPP, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles.

Neste sentido: STJ - AREsp: 2034438 RS 2021/0398138-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/05/2022; TJ-SP - APR: 15008725520218260599 SP 1500872-55.2021.8.26.0599, Relator: Mauricio Henrique Guimarães Pereira Filho, Data de Julgamento: 20/07/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022; APR: 15033015620218260320 SP 1503301-56.2021.8.26.0320, Relator: Claudia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 13/06/2022, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022; APR: 15002029820208260551 SP 1500202-98.2020.8.26.0551, Relator: Xavier de Souza, Data de Julgamento: 17/02/2022, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/02/2022.

Portanto, presente, no caso em tela, atividade suspeita que justificou a abordagem policial (CPP, 240, §2º), esta preliminar deve ser REJEITADA.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha GUILHERME ALVES VALENTIM, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram uma movimentação de indivíduos. Adentraram na rua com luz alta e viram alguns indivíduos correndo. Viram um indivíduo dispensando algo em um portão. O réu Lucas que teria dispensado algo. O outro réu teria tentado resistir. Em abordagem pessoal, com réu William foi encontrado R\$500,00 e um celular. Com o réu Lucas apenas um celular. Os objetos dispensados eram pinos, sendo que alguns estavam na calçada e outros dentro da casa. Encontraram 20 pinos de cocaína, 07 pinos de crack. Na casa de William acharam apetrechos de drogas e dinheiro. Dentro de uma caixa de sapato tinha mais de mil reais, cocaína, pedra bruta de crack e um pote com substância branca. Além de balança de precisão e mais de mil pinos vazios. Havia investigação acerca de que o réu William chefiava o tráfico na região e que Lucas era seu ajudante. A abordagem inicial foi na calçada em frente à residência de William. A genitora de William autorizou a entrada na casa, inclusive registraram essa autorização por vídeo. Fizeram abordagem pela movimentação suspeita, com a fuga de dois indivíduos, além do local ser conhecido como ponto de tráfico.

A testemunha JAMES PORCEL DE COUTO, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento e no local é uma rua sem saída e conhecido ponto de tráfico de drogas. Entraram na via com a luz alta e acelerou a viatura. Viu dois indivíduos correndo, um indivíduo jogando algo na residência. Abordou Lucas e seu colega William. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado. Foi verificar o que Lucas tinha dispensado. Eram 20 pinos de cocaína e 07 pinos de crack. William já era conhecido do meio policial. Chamaram a proprietária da residência, que era a genitora de William. A janela do quarto do réu estava aberta e viram uma caixa de sapato com um pó branco no interior. A genitora autorizou a entrada na residência. Dentro da caixa de sapato tinha 560 pinos vazios, uma pedra de crack, balança de precisão e um pote com creatina, sendo que utilizava para mistura da droga. Já era de conhecimento que Lucas trabalhava com William na venda de drogas. Vários traficantes já foram presos no ferro velho trabalhando para William. A abordagem iniciou na calçada e viu Lucas dispensando. Deu para ver que era droga que foi dispensada. Quando iniciou o recolhimento das drogas, já chamaram a dona da casa, para ver se tinha mais droga que tinha sido jogada dentro da casa. Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para

incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A informante SONIA APARECIDA PIRES DE MORAES MARTINS, mãe do réu William, em seu depoimento judicial, relatou que estava dormindo quando sua filha lhe acordou e disse que tinha alguém no quintal. O portão estava apenas encostado. Os policiais não pediram para entrar no quintal. Os policiais iluminaram o quarto e viram um prato de pino de droga. Após, gravou um vídeo dando autorização para entrada. Entregou o prato com os pinos para os policiais.

A informante TAIS MORAES MARTINS, irmã do réu William, em seu depoimento judicial, relatou que na noite dos fatos foi até o quarto do seu irmão e arrumou a cama. Viu uma claridade vindo da rua. Depois escutou alguém andando no quintal. Acendeu a luz de fora e chamou sua mãe. Seu irmão tinha saído com a chave do portão. Foram até o quintal, mas não viram ninguém. Depois viu um policial do lado de fora iluminando a janela do quarto de seu irmão. Este policial pediu para a genitora levar até ele o prato. Os policiais já foram entrando. Depois pediram para sua mãe gravar um vídeo autorizando a entrada. Disseram que se ela não gravasse, seria levada para delegacia. Se recusou a gravar vídeo.

Interrogado judicialmente, o réu WILLIAM MORAES MARTINS negou os fatos. Disse que no dia foi buscar um lanche quando Lucas o chamou. Este é vizinho. Lucas teria oferecido maconha a ele. Quando desceu para sua casa, a polícia estava chegando. Em frente a casa de sua mãe, foi abordado. Os policiais pegaram a chave da casa do seu bolso e entraram na casa. Sofreu agressão física dos policiais. As drogas encontradas dentro de seu quarto não são de sua propriedade. Reconhece que o dinheiro era seu.

Interrogado judicialmente, o réu LUCAS EDUARDO DA SILVA confessou os fatos. Disse que estava em frente de sua casa quando viu William subindo e o chamou para fumar maconha. Antes dele entrar na casa, a polícia o abordou. Os policiais o abordaram. Viu os policiais pegando a chave no bolso da calça de William e entrando na residência. Estava portando pedaços e pinos de crack e cocaína. É amigo do William. Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir que os acusados cometeram o crime pelo qual foram denunciados.

No caso em tela foram apreendidos 20 (vinte) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína, com peso líquido de 10,12 gramas (peso bruto 41,95 g) e 07 (sete) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína (crack), com peso líquido de 1,34 gramas (peso bruto 9,08g), 01 (uma) porção bruta de cocaína (crack), com peso líquido de 40,85gramas (peso bruto 45,62 g), e 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 55,51 gramas (peso bruto 61,62g), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial de substâncias entorpecentes de fls. 24/27. As substâncias eram mantidas em posse dos acusados, em especial na casa de William, para que assim fosse comercializado ao consumo de terceiros. Na busca no interior do imóvel, foi possível a localização de 01 (uma) porção de cocaína, uma pedra bruta de Crack, 01 pote plástico de cor branca contendo substância esbranquiçada semelhante a cocaína; 01 balança de precisão; 560 eppendorf's (pinos) de cores azul e transparente vazios; bem como a quantidade de R\$1.330,00 (mil trezentos e trinta e cinco reais)

em notas diversas e um aparelho de telefone celular. Ademias, os policiais encontraram 20 pinos de cocaína e 07 pinos de crack, substâncias dispensadas pelo réu Lucas.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

As circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, são compatíveis com o tráfico de drogas, o que comprova a mercancia perpetrada pelos réus.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como "ter em depósito", "guardar",

"transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (cocaína e crack) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

Razão não assiste à Defesa com relação à desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda; e o local é conhecido ponto de venda de drogas).

Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na

denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, "caput" da Lei nº11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU WILLIAM:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0006671-11.2005.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 02/03/2007 – fls. 69; processo nº 0008281-57.2012.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 27/03/2014 – fls. 70). Foram apreendidas 20 (vinte) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína, com peso líquido de 10,12 gramas e 07 (sete) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína (crack), com peso líquido de 1,34 gramas, 01 (uma) porção bruta de cocaína (crack), com peso líquido de 40,85 gramas, e 01 porção de cocaína, com peso líquido de 55,51 gramas, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual aumento a pena em 1/3 e fixo a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 667 dias-multa.

Segunda fase: Não há atenuantes ou agravantes. Razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Terceira fase: Para que seja reconhecido o tráfico privilegiado é mister que os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas estejam presentes. Compulsando a Folha de Antecedentes do réu, verifico que este possui duas condenações com trânsito em julgado por tráfico de drogas. Portanto, o réu não preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

DO RÉU LUCAS:

Primeira fase: Foram apreendidas 20 (vinte) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína, com peso líquido de 10,12 gramas e 07 (sete) microtubos (eppendorf's) contendo cocaína (crack), com peso líquido de 1,34 gramas, 01 (uma) porção bruta de cocaína (crack), com peso líquido de 40,85 gramas, e 01 porção de cocaína, com peso líquido de 55,51 gramas, sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 dias de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: Há incidência da atenuante da menoridade, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, posto que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos. O réu confessou o crime, portanto, há incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Diminuo em 1/6, em razão da súmula 231 do STJ, e fixo pena base em 05 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

O crack é uma substância psicoativa euforizante (estimulante), preparada à base da mistura da pasta de cocaína com bicarbonato de sódio. Para obtenção das pedras de crack também são misturadas à cocaína diversas substâncias tóxicas como gasolina, querosene e até água de bateria. Ao ser fumado, é absorvido pelo pulmão e chega ao cérebro em 10 segundos. O uso passa a ser compulsivo, pois o efeito dura apenas de 5 a 10 minutos. Ademais, a alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga. No caso não há que se falar em bis in idem, pois na primeira fase foi levada em consideração a natureza e a quantidade de droga apreendida, sendo que na terceira fase leva-se em consideração a lesividade que a droga causa à sociedade e à integridade física dos usuários.

Neste sentido: TJ-SP - APR: 00747173720178260050 SP 0074717-37.2017.8.26.0050, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 03/04/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/04/2020; 00010771420168260542 SP 0001077-14.2016.8.26.0542, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2018; APL: 00001088320178260632 SP 0000108-83.2017.8.26.0632, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019.

Assim, considerando a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas, em razão do alto poder destrutivo e viciante da substância apreendida (crack), reduzo a pena em 1/6.

Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, e 417 dias-multa.

Para ambos os réus, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Para ambos os réu, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR WILIAM MORAES MARTINS como incurso nas sanções do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 667 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

CONDENAR LUCAS EDUARDO DA SILVA como incurso nas sanções do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, e 417 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU WILIAM. Com efeito, ausentes os seus requisitos. A instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica.

Contudo, imponho as seguintes medidas cautelares: 1) Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 05 dias, sem autorização do Juízo; 2) Comparecimento mensal a Juízo para justificar atividades; 3) Recolhimento domiciliar noturno (22h até 05h).

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando-se os réus em liberdade, salvo se estiverem

presos por outro motivo.

Condene os réus ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Tupã, 07 de setembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA